மாண்புமிகு மாவட்ட வணிக நீதிமன்றம், கோயமுத்தூர்

C.O.S.NO. 472 OF 2023

R.ஸ்ரீஹரிராம் - வாதி

-எதிர்-

1. M/s.ஸ்ரீபதி டவர்ஸ்
2. T.ராமநாதன்
3. T.ராமமூர்த்தி
4. T.R.ஸ்ரீதரன்
5. R.ஸ்ரீராம்
6. ஸ்ரீரங்
7. சந்திரிகா
8. M/s.கண்ணன் டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோர்ஸ் பி.லிட்.
9. M/s.ரிலையன்ஸ் ரீடெயில் வென்சர் லிட்.
10. M/s.ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்டிரீஸ் லிட். - பிரதிவாதி

8 முதல் 10 பிரதிவாதிகள தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்படும் பிரமாண வாக்குமூலம்

கோயமுத்தூர் - 641006, மணியகாரன்பாளையம், ராக்காச்சி கார்டன், ஸ்ரீ அபிநிவாஸ் ரங்கா நகர், விலாசத்தில் வசித்து வருபவரும் ஆரோக்கிய தாஸ் அவர்களின் மகனுமான சுமார் 48 வயதுடைய திரு.A. ∴ப்ரெடிரிக் ரெஜி குமார் ஆகிய நான் சத்தியத்தின் பேரில் அளிக்கும் பிரமாண வாக்குமூலம் யாதெனில்,

1. நான் 9 மற்றும் 10ம் பிரதிவாதி நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமாகிய ரிலையன்ஸ் ரீடெயில் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின் துணை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகின்றேன். எனக்கு இவ்வழக்கு விவரங்கள் நன்கு தெரியும். நான் 8 முதல் 10 பிரதிவாதி நிறுவனத்தின் சார்பாக சாட்சியம் அளிக்க எனக்கு 03.02.2024 தேதியில் வழங்கப்பட்ட அனுமதி கடிதம் படி 8 முதல் 10 பிரதிவாதி நிறுவனத்திற்காக இவ்வழக்கில் சாட்சியம் அளிக்கின்றேன். இவ்வழக்கில் 8ம் பிரதிவாதி நிறுவனத்திற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள எதிருரை 9 மற்றும் 10ம் பிரதிவாதியினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கில் வாதிதரப்பினர் 1 முதல் 7 பிரதிவாதிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்து 8 முதல் 10 பிரதிவாதிகளிடமிருந்து வாடகை வசூல் செய்வதை தடை கோரி இவ்வழக்கினை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

2. நான் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், வாதி, தான் 1ம் பிரதிவாதி பங்கு நிறுவனத்தில் பங்குதாரர் என்றும், அந்நிறுவனத்தின் பெயர் ஆதியில் Sripathi Theatres என்றும், தற்சமயம் அது Sripathi Towers என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு பல்வேறு

தொழில்கள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், மேற்படி பங்குதாரர் நிறுவனமானது அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவ்வகையில் கடந்த 01.10.1976ம் தேதிய பங்குதாரர் பத்திரப்படி திருமலைசாமி நாடார் மற்றும் அவரது மக்கள் ராமநாதன், ராமகிருஷ்ணன், ராமநாராயணன் மற்றும் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் பங்குதாரர்கள் என்றும், மேற்படி திருமலைசாமி நாடார் கடந்த 29.09.1982-ல் ஓர் உயில் எழுதி அதில் மேற்படி பங்கு நிறுவனத்தில் உள்ள தனது பங்கினை பொருத்து தனக்கு பின்பு தனது மனைவிக்கும் அதற்கு பின்னிட்டு தனது நான்கு ஆண் மகன்களின் ஆண் வாரிசுகள் அடைந்துகொள்ள வேண்டியது என குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும், மேற்படி பங்குதாரர் நிறுவனம் திருமலைசாமி நாடார் இறப்பிற்கு பின்பு அவரது மனைவியை மேற்படி உயில்படி சரத்துப்படி சேர்த்துள்ளதாகவும், பிராது பத்தி 5ல் கூறியுள்ளவாறு தொகை முதலீடு செய்யப்பட்டதாகவும், மேற்படி உயிலில் தனது மனைவி லட்சுமி அம்மாளுக்கு தனது பங்கினை வில்லங்க விவகாரங்களுக்கு உட்படுத்த உரிமை இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும், மேற்படி திருமலைசாமி பங்குகள் நாளடைவில் குறைந்துவிட்டதாகவும், கடந்த 02.07.2003ம் தேதிய CODICIL பத்திரப்படி பங்குதாரர் நிறுவனம் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதாகவும், பின்னிட்டு 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் மேற்படி சொத்தை பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு வாடகைக்குவிட்டதாகவும், மேற்படி லட்சுமியம்மாள் கடந்த 16.09.2007ல் காலமாகிவிட்டார் எனவும், மற்றொரு பங்குதாரர் ராமநாராயணன் தனது 22.03.2004ம் தேதிய உயில்படி தனது பங்குகளை 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனத்திற்கு எழுதி வைத்துவிட்டு, 17.12.2007ல் காலமாகி விட்டார் எனவும், மீண்டும் 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் 18.12.2007 தேதிய பங்குதாரர் நிறுவனம் பத்திரம் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு 4, 5, 6 பிரதிவாதிகள் மேற்படி திருமலைசாமி நாடார் உயில் படி பங்குதாரர்களாக சேர்க்கப்பட்டனர் எனவும், மேற்படி லட்சுமியம்மாள் பங்குகளும், 5ம் பிரதிவாதி பங்குகளும் பங்குதாரார் நிறுவனத்திற்கு பாத்தியப்பட்டது எனவும், 18.12.2007ம் தேதிய பங்குதாரர் பத்திரப்படி ரூ.8,15,000/- மூலதனம் இடப்பட்டது என்றும், அதில் ராமகிருஷ்ணன், 2 மற்றும் 3ம் பிரதிவாதிகளின் மூலதனம் தலா 2 லட்சம் என்றும், 4,6 பிரதிவாதிகள் மற்றும் வாதியின் தகப்பனார் மூலதனமாக தலா ரூ.3,750/- உள்ளது என்றும், 5ம் பிரதிவாதி தரப்பில் ரூ.2,03,750/- மூலதனமாக உள்ளது என்றும், அப்பங்குதாரர் பத்திரத்தில் லாப நஷ்ட விகிதாச்சாரம் முன்பு சரிசமமாக இருந்ததை மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், வாதியின் தகப்பனார் மற்றும் 2, 3 பிரதிவாதிகளை நம்பி, தனக்கு கணக்கு சரிபார்க்கும்போது உரிய பங்கு வரும் என நினைத்து வாதி அமைதியாக இருந்தார் என்றும், இந்நிலையில் 31.03.2011ல் 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டது என்றும், அச்சமயம் கணக்கு வழக்கை பின்னிட்டு சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம் என்றும், பின்பு வாதியின் தகப்பனார் 21.05.2018ல் காலமாகிவிட்டார் எனவும், அவர் தனது 10.04.2015

தேதிய உயிலில் அவரது பங்கினை 7ம் பிரதிவாதிக்கு கொடுத்து விட்டதாகவும், அதனால் அவரை கட்சி சேர்த்ததாகவும், பங்குதாரர் நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டாலும் கணக்குகள் சரிபார்க்கவில்லை என்றும், தாவா சொத்தினை 1ம் பிரதிவாதி, 8ம் பிரதிவாதிக்கு 06.08.2003ம் தேதிய வாடகை ஒப்பந்த பத்திரப்படிக்கு வாடகைக்கு விட்டுள்ளனர் எனவும், இந்நிலையில் 10.08.2018ல் வாதி தனது வழக்கறிஞர் மூலம் 1 முதல் 7 பிரதிவாதிகளுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பி, இது குறித்து சுமூகமாக முடிவு செய்து கொள்ள விரும்பினார் என்றும், அதற்கு 1 முதல் 7 பிரதிவாதிகள் பதில் அளிக்கவில்லை என்றும், பின்னிட்டு 04.04.2011 தேதிய வாடகை ஒப்பந்த நகல் வாதிக்கு கிடைத்ததாகவும், அதில் 2, 3, 5 பிரதிவாதிகள் மற்றும் வாதியின் தகப்பனாராலும் தனிப்பட்ட உரிமையாளர் என்ற முறையில் (பங்குதாரர் நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டுள்ள போதும்) வாடகை ஒப்பந்தம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், சொத்து நலந்திகடு கலந்து பிரிக்கப்படவில்லை என்றும், இச்சொத்து வாதியின் தகப்பனாரும் 2, 3 மற்றும் 5 பிரதிவாதிகளாலும் தனிப்பட்ட சொத்தாக கருதப்பட்டுள்ளது என்றும், அச்சமயம் 8ம் பிரதிவாதியால் சொத்தை மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், சொத்தின் ஸ்திர தன்மை பாதிக்கப்படும் அளவிற்கு 8ம் பிரதிவாதிக்கு சொத்தின் தன்மையை மாற்றியுள்ளதாகவும், வாதியின் அமைதியான பேச்சை சாதகமாக பயன்படுத்தி, வாதிக்கு குறைந்த வாடகை தொகையை கொடுத்துவிட்டு, 1ம் பிரதிவாதி நிறுவன சொத்தினை மற்ற பிரதிவாதிகள் தனிப்பட்ட முறையில் அனுபவித்து வருகின்றனர் என்றும், தனக்கு 8ம் பிரதிவாதியால் வழங்கப்படும் வாடகையில் உரியத்தொகை வழங்கப்படவில்லை எனவும், வாடகையும் சரியான முறையில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றும், சொத்தின் மதிப்பு குறைவாக காண்பித்து, மற்ற பிரதிவாதிகள் தங்கள் சொந்த நலனுக்காக வாடகை வசூலித்து அனுபவித்து வருகின்றனர் என்றும், அதன் காரணமாக தாவாவில் கண்ட பரிகாரத்திற்காக வாதி வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனர் என கூறியுள்ள அனைத்து சங்கதிகளும் வாதியே நிரூபிக்க கடமைபட்டவர் என்றும், 1ம் பிரதிவாதி சம்மந்தப்பட்ட பங்குதாரர் நிறுவன பத்திரப்படி அதன் பங்கு பத்திரங்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள் தரப்பில் எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்படும் உயில் ஆவணம் ஆகியவைகளை வாதியே நிரூபிக்க கடமைபட்டவர் என்றும், 8 முதல் 10 பிரதிவாதிகள் மேற்படி ஆவணங்களில் தரப்பினர் அல்லாத நிலையில் அது பற்றி தங்களுக்கு யாதொரு சம்மந்தமும் இல்லை எனவும், தெரிவிக்கின்றனர்.

3. இப்பிரதிவாதி தரப்பில் சமர்பிப்பது யாதெனில், முன்பு 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் கடந்த 06.08.2003ம் தேதிய வாடகை ஒப்பந்தப்படி 8ம் பிரதிவாதி நிறுவனத்திற்கு வாடகை கட்டிட சொத்தினை வாடகைக்கு விட்டிருந்தனர் என்றும், மேற்படி 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் கலைக்கப்பட்ட பின்பு, 2, 3, 5 பிரதிவாதிகளும், வாதியின் தகப்பனாராலும் 04.04.2011ம் தேதியில் புது வாடகை ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டு, இப்பிரதிவாதிகளால் மேற்படி

நபர்களுக்கு வாடகை செலுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும், கடைசியாக மேற்படி வாடகை ஒப்பந்தம் கடந்த 14.01.2020ல் புதுப்பிக்கப்பட்டு அது ஜாயின்ட் 1 சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் 222/2020 எண்ணாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வாடகை ஒப்பந்தத்தில் வாதியின் தகப்பனாரும் அவ்வாடகை ஒப்பந்தத்தில் ஒரு தரப்பினர் என்பதால் அது வாதியை கட்டுப்படுத்தும் என்றும் மேற்படி புதுபிக்கப்பட்ட வாடகை ஒப்பந்தப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூ.2,51,562.25/- வீதம் மொத்தம் ரூ.10,06,250/- ஐ மாத வாடகையாக இப்பிரதிவாதிகளால் மாதந்தோரும் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும், மேலும் இப்பிரதிவாதிகளால் வாடகையானது தவறாமல் 2, 3, 5 பிரதிவாதிகள் மற்றும் வாதியின் தகப்பனார் ஆகியோருக்கு அதன் உரிமையாளர் என்ற முறையில் வாடகை செலுத்தி வருகின்றனர் எனவும், 1முதல் 7 பிரதிவாதிகள் இப்பிரதிவாதிகளிடம் இருந்து வாடகை வசூல் செய்ய தடை உத்திரவு கோரி இவ்வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளது வாடகை கட்டுப்பாட்டு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும், ஒருகால் இப்பிரதிவாதிகள் 1 முதல் 7 பிரதிவாதிக்கு வாடகை செலுத்த கூடாது என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டால் அது வாடகை கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் கீழ் வாடகை தாரர்கள் வேண்டும் என்றே வாடகை பாக்கி வைத்திருப்பதாக கருதப்படும் என்றும், எனவே இப்பரிகாரமானது சட்டப்படி செல்லத்தக்கது அல்ல என்றும் மேற்படி பிரதிவாதிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கின்றேன்.

4. நான் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், ஆதியில் 06.08.2003ம் தேதிய வாடகை ஒப்பந்தப்படிக்கு, 8ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் ரூ.45,00,000/- முன் பணமாக செலுத்தியும் மாத வாடகை ரூ.1,10,000/- செலுத்தி வந்து, பின்னிட்டு 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டு 2, 3, 5 பிரதிவாதிகள் மற்றும் வாதியின் தகப்பனாரால் தனிப்பட்ட முறையில் அதன் உரிமையாளர்கள் என்ற முறையில் புது வாடகை ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டு, அனைவருக்கும் தலா ரூ.2,51,562.25/- வீதம் மொத்தம் ரூ.10,06,250/- வாடகை செலுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும், மேலும் ரூ.45,00,000/- முன்பணமாக மேற்படி பிரதிவாதிகளிடம் உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கின்றோம். மேலும் பிராதுப்படியே 1ம் பிரதிவாதி நிறுவனம் ஏற்கனவே கலைக்கப்பட்டதாக கூறிய நிலையில் இவ்வழக்கானது நிலைக்கத்தக்கதல்ல. மேலும் இப்பிரதிவாதிகள் சரியான வாடகை தொகையினை வங்கி பரிவர்த்தனை மூலம் கடந்த 2003 முதல் இன்றைய தேதி வரை செலுத்தி வருகின்றனர். மேலும் வாதி தனது பிராதில் தனது லாப நஷ்ட பங்குகளை ஒப்புக்கொண்டு கையெழுத்திட்டதாக கூறிய நிலையில், இவ்வழக்கானது நிலைக்கத்தக்தல்ல. பிராது பரிகாரங்கள் சட்டப்படி நிலைக்கத்தக்கது அல்ல. வாதி கோரியப்படி பரிகாரம் பெற உரிமையற்றவர் ஆகின்றார். வாதிக்கு எவ்வித வழக்கும் தாக்கல் செய்ய முகாந்திரமும் இல்லை. எனவே, கனம் நீதிமன்றம் வாதி தரப்பில் கீழ்கண்ட ஆவணங்களை ஏற்று வழக்கை தள்ளுபடி செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் பிரார்த்திக்கின்றனர்.

எனவே, இவ்வழக்கில் பிரதிவாதிகளாகிய எங்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை Ex B1 முதல் B3 ஆக குறியிட்டு பிராதுபடி செலவு தொகையுடன் தீர்ப்பு வழங்குமாறும் தாழ்மையுடன் பிரார்த்திக்கிறேன்

மேற்கூறிய சங்கதிகள் அனைத்தும்
உண்மையென உறுதி செய்து என் முன்
கோயமுத்தூரில் இன்று
கையொப்பம் செய்தார் **பிரமாணதாரர்**

வழக்கறிஞர், கோயமுத்தூர்.

<u>ஆவணப்பட்டியல்:</u>

வ.எண்	தேதி	ஆவணம்	அசல்/சான்றிட்ட நகல்
1.	14.01.2020	8ம்பிரதிவாதியிடம் ஏற்படுத்திக்கொண்ட வாடகை ஒப்பந்தம்	சான்றிட்ட நகல்
2.	01.02.2024	8ம் பிரதிவாதியால் எழுதிக் கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி கடிதம்	அசல்
3.		பேமெண்ட் அட்வைஸ்	உண்மை நகல்

பிரமாணதாரர்

மாண்புமிகு மாவட்ட வணிக நீதிமன்றம்,

கோயமுத்தூர்

C.O.S.NO. 472 OF 2023

R.ஸ்ரீஹரிராம்

- வாதி

-எதிர்-

1. M/s.ஸ்ரீபதி டவர்ஸ்
2. T.ராமநாதன்
3. T.ராமமூர்த்தி
4. T.R.ஸ்ரீதரன்
5. R.ஸ்ரீராம்
6. ஸ்ரீரங்
7. சந்திரிகா
8. M/s.கண்ணன் டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோர்ஸ் பி.லிட்.
9. M/s.ரிலையன்ஸ் ரீடெயில் வென்சர் லிட்.
10. M/s.ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்டிரீஸ் லிட்.

- பிரதிவாதி

8 முதல் 10 பிரதிவாதிகள தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்படும் பிரமாண வாக்குமூலம்

தாக்கல் நாள்: